

PODERES ADMINISTRATIVOS III

Poder Regulamentar

O poder regulamentar ainda está em evolução no âmbito do Direito brasileiro. Ele concebe a chamada **administração regulamentar**, que permite a regulamentação por parte da Administração Pública acerca de determinadas matérias, dispondo a definição e o estabelecimento de parâmetros relativos a determinados assuntos. É atribuído à criação de regras, regulamentação e estabelecimento de comandos relacionados.

Muitas vezes, a lei deixa a cargo da Administração Pública o estabelecimento de regras específicas. Assim, a ideia do poder regulamentar é justamente fazer com que a Administração, analisando a sua própria realidade, possa estabelecer de maneira mais detalhada alguns assuntos.

Exemplo: direito do servidor público de se capacitar por meio de cursos de aperfeiçoamento. Um curso de capacitação não será o mesmo em dois órgãos semelhantes, mas inseridos em contextos e realidades totalmente diferentes, assim, considerando que cada órgão possuirá o seu pensamento interno, é importante levar em consideração esse aspecto para que a abordagem de capacitação seja a mais adequada aos agentes públicos e ao próprio órgão.



O poder regulamentar surge da ideia de permitir que o administrador público expresse, faça ou produza atos administrativos de acordo com a sua realidade, ou seja, ele permite que o administrador público emita ato administrativo afim de garantir a fiel execução da lei, que pode variar conforme cada administração e a realidade em que ela se insere.

Conceito

- É a faculdade conferida ao administrador público de **poder explicitar a lei** para a sua correta aplicação, por meio da edição de decretos, resoluções, regulamentos, portarias e demais atos administrativos gerais e abstratos;
- Como bem diz José dos Santos Carvalho Filho, *“ao editar as leis, o Poder Legislativo nem sempre possibilita que seja elas executadas. Cumpre, então, à Administração*

ANOTAÇÕES

criar os **mecanismos de complementação das leis** indispensáveis a sua efetiva aplicabilidade. Essa é a base do poder regulamentar” (in Manual de Direito Administrativo, 24ª ed.).



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/TJ-BA/CONCILIADOR/2019) O governador de determinado estado da Federação editou decreto normatizando o cumprimento de lei que dispõe sobre a forma de punição de servidores públicos que cometerem infrações funcionais. Nessa situação hipotética, a edição do referido decreto que concedeu fiel execução da lei caracteriza o exercício do poder administrativo
- Discricionário.
 - De polícia.
 - Regulamentar.
 - Hierárquico.
 - Disciplinar.

Poder Regulamentar

O que a Administração pode “**regulamentar**”?



10m

Fundamento constitucional:

Art. 84. Compete **privativamente** ao Presidente da República:

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; (**Regulamento Executivo**)

VI – dispor, mediante **decreto**, sobre: (**Regulamento Autônomo**)

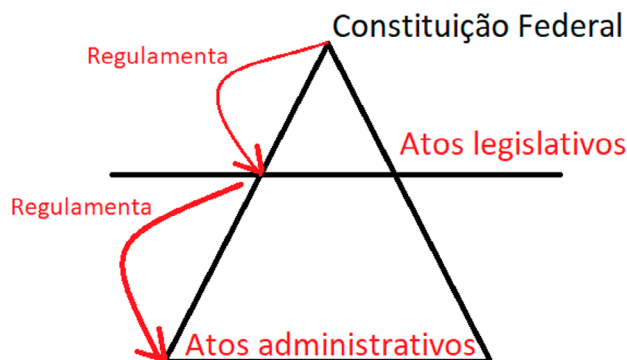
- organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

O artigo trata da possibilidade de a Administração Pública expedir um ato administrativo (decreto, regulamento, regimento etc.) que **complemente a aplicação da lei**. O poder regulamentar se realiza de forma complementar, para facilitar ou explicitar a utilização da lei, não sendo sua competência a inovação no mundo jurídico. Dessa forma, a ideia do poder regula-

ANOTAÇÕES



mentar é garantir a fiel execução da lei, preenchendo eventuais lacunas deixadas pelo legislador (visto que ele não possui a capacidade de prever a realidade de cada órgão público) e tendo, portanto, uma abordagem mais genérica (abstrata).



Para que seja possível compreender o poder regulamentar, é importante que se parta da ideia de que a **Pirâmide Hierárquica Normativa de Kelsen** possui em seu ponto mais alto a Constituição Federal, estando no maior nível da hierarquia normativa. Por sua vez, sabe-se que a Constituição Federal não estabelece por si mesma todas as diretrizes para a execução do Direito, havendo inclusive a classificação clássica das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada, em que se analisa ou não a necessidade de a Constituição Federal vir a ser regulamentada. Assim, a regulamentação da Constituição Federal se faz por meio dos **atos legislativos (atos primários)**, os quais inovam no mundo jurídico, podendo criar e extinguir direitos. O poder regulamentar não se confunde com os atos legislativos (também conhecidos como atos políticos); na verdade, quando uma lei necessita de regulamentação, ela o será por meio de **atos administrativos (atos secundários)**, que possuem enquanto característica o fato de serem atos secundários e que servem para garantir a fiel execução da lei, situados em um patamar hierárquico de base (parte inferior do triângulo) e assumindo o papel de **complementação da lei**.



Obs.: essa relação hierárquica pôde ser presenciada de forma clara durante o combate da pandemia de Covid-19 no Brasil, em especial quanto às medidas de restrição adotadas por cada estado e município e que apresentavam mudanças drásticas quando comparadas devido ao entendimento local de cada ente (que resultou na regulamentação da lei).

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

O ato concreto ou individual não é um ato que decorre do poder regulamentar.

Exceção: em alguns momentos, a Constituição Federal precisará ser regulamentada por ato administrativo, ocorrência que o torna um **ato primário**. Essa ocasião refere-se ao chamado **decreto autônomo**.


30m



DIRETO DO CONCURSO

2. (CESPE/TCDF/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/2021) O ato regulamentar poderá impor obrigações ou direitos, desde que estes não sejam contrários à lei que tiver ensejado a sua prática.


35m

COMENTÁRIO

O poder regulamentar deve ser interpretado de uma maneira mais “fechada”, permitindo se fazer o que a lei determina. A expressão “desde que” utilizada acaba expandindo as aplicações do poder regulamentar além das que se realizam de fato.

3. (CESPE/STJ/CONHECIMENTOS BÁSICOS/2018) Julgue o item a seguir, relativo aos poderes da Administração Pública.
O poder regulamentar permite que a Administração Pública complemente as lacunas legais intencionalmente deixadas pelo legislador.
4. (FUNCAB/PC-PA/INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL/2018) O poder regulamentar deverá ser exercido nos limites legais, sem inovar no ordenamento jurídico, expedindo normas gerais e abstratas, permitindo a fiel execução das leis, minudenciando seus termos.

ANOTAÇÕES

5. (QUADRIX/CFO-DF/TÉCNICO ADMINISTRATIVO) No que se refere a poderes administrativos, julgue o item a seguir.

O poder regulamentar possui, em regra, natureza derivada (ou secundária), ou seja, somente pode dispor em conformidade com a lei, sendo formalizado por meio de decretos e regulamentos.

6. (CESPE/TRF 1ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/2017) Com referência aos poderes administrativos, julgue o item subsecutivo.

Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade e, por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de leis já existentes.



COMENTÁRIO

Em regra, o poder regulamentar não pode ser dotado de originariedade, não sendo cabível a inovação no mundo jurídico por sua iniciativa.

7. (CESPE/TCE-PA/AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA ADMINISTRATIVA/2016) Julgue o item subsequente, acerca dos atos e dos poderes administrativos.

Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza originária e visam ao preenchimento de lacunas legais e à complementação da lei.

COMENTÁRIO

Os atos decorrentes do poder regulamentar não possuem natureza originária.

8. (FEPESE/SJC-SC/AGENTE PENITENCIÁRIO/2019 – ADAPTADA) Analise a afirmativa abaixo a respeito dos poderes da Administração Pública.

Além do poder regulamentar, destinado a explicitar o conteúdo das leis e possibilitar a sua execução, a Administração detém o poder normativo, correspondente à faculdade de expedir normas para disciplinar as matérias não privativas de lei.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Caso a questão promova o “conflito” entre os poderes regulamentar e normativo, deve-se considerar que o poder normativo possui um caráter mais amplo, tratando inclusive de situações não previstas em lei enquanto o regulamentar promove a execução fiel da lei.



9. (FCC/PREFEITURA DE RECIFE – PE/ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO/2019) O exercício do poder normativo pelos entes públicos configura
- Atuação que abrange a edição de decretos regulamentares sem inovação de mérito em face da lei regulamentada, embora também permita a edição de decretos autônomos em situações expressamente previstas.
 - Expressão do princípio da supremacia do interesse público, pois admite que o Executivo possa editar atos normativos quando houver omissão, voluntária ou involuntária, da legislação.
 - Corolário do princípio da eficiência, tendo em vista que a agilidade da atuação do Executivo permite a edição de decretos para disciplinar a situação dos administrados de forma mais aderente à efetiva necessidade dos mesmos.
 - Manifestação do princípio da legalidade, tendo em vista que a edição de decretos pelo Executivo se dá tanto pela edição de decretos regulamentares quanto para a edição de decretos autônomos, de caráter geral e abstrato, para suprir lacunas da lei.
 - Expressão dos princípios da celeridade e da eficiência, pois tem lugar para viabilizar a edição de decretos que veiculem soluções para casos concretos, diante da inexistência de previsão legal a respeito.

COMENTÁRIO

- Em diversas questões, o chamado “poder normativo” pode ser interpretado enquanto um sinônimo do poder regulamentar;
- A utilização do decreto autônomo (e de sua autonomia) somente pode ser considerada quando houver permissão expressa da própria Constituição Federal, que é necessária além da constatação de omissão;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Os decretos autônomos não suprem as lacunas da lei e são caracterizados por sua amplitude;
- O poder regulamentar não poderá ser exercido mediante a inexistência de previsão legal, mas sim somente quando houver definição legal que o autorize.

GABARITO

1. c
2. E
3. C
4. C
5. C
6. E
7. E
8. C
9. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
